



P U T U S A N

Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Mulyadi Bin Mad Soleh (alm);
Tempat Lahir	: Talang Padang;
Umur / Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 14 Agustus 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Perumahan Sudirman Indah Blok, G10 No.25, Rt.002/002, Kelurahan Pair Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/ Tidak Bekerja;
Pendidikan	: SMP (lulus);

Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh (alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 03 Januari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Januari 2026 sampai dengan tanggal 12 Februari 2026;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2026 sampai dengan tanggal 04 Maret 2026;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Februari 2026 sampai dengan tanggal 27 Maret 2026;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Maret 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Advokat bernama : **Adrian, S.H., Bhayu Mukti, S.H.**, Para Advokat dan Paralegal dari kantor Hukum LBH MATAHATI yang berkantor di Jln. Griya Hijau Raya No.51, Kel. Paku Alam, Tangerang Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 February 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hukum pada Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 Maret 2026, dibawah register No.1181/SK.HUK/PID/2026/PN.Tng,meskipun terhadap haknya tersebut telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng tanggal 26 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng tanggal 26 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Bin Mad Soleh (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 476 Undang-Undang RI Nomor 01 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mulyadi Bin Mad Soleh (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-06510122, Nama pemilik: Aldi Sahabat Tumanggor, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Perum Mustika Blok A-6 No. 12 Rt. 006 Rw. 009 Kel. Pasir Nangka Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang, NIK: 1216102810980001.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Nopol: A 6903 VAR, Tahun 2021, warna merah hitam, Noka MH1JM811XMK490594, Nosin JM81E1492437, atas nama Aldi Sahabat Tumanggor.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda, Nopol: tidak terpasang, tahun 2021, warna merah hitam, Noka: MH1JM811XMK490594, Nosin: JM81E1492437, berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Aldi Sahabat Tumanggor.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng



sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Advokat Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya momohon agar Majelis Hakim yang memutus perkara dengan seadil-adilnya dan memperhatikan hal hal yang meringankan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berterus terang, kooperatif, berlaku sopan di persidangan;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2025, atau setidaknya pada Tahun 2025, bertempat di sebuah Bengkel yang terletak di Jalan Raya Serang KM 24, Kampung Cariu Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan/Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh yang datang ke bengkel milik saksi Aldi Sahabat Tumanggor untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh, kemudian saksi Aldi Sahabat Tumanggor dan saksi Andi Lau Tumanggor memeriksa sepeda motor milik Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh tersebut, lalu tidak lama kemudian datang lagi pelanggan yang hendak mengganti kabel speedometer sehingga saksi Aldi Sahabat Tumanggor menangani sepeda motor yang hendak mengganti kabel speedometer semetara saksi Andi Lau Tumanggor tetap memeriksa sepeda

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng



motor milik Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh. Selanjutnya pada saat saksi Aldi Sahabat Tumanggor dan saksi Andi Lau Tumanggor sedang memeriksa sepeda motor-sepeda motor tersebut, tiba-tiba Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh telah berada di pinggir jalan sambil mengendarai sepeda motor merk Honda, warna Merah Hitam, dengan Nomor Polisi A-6903-VAR, Nomor Rangka : MH1JM811XMK490594 dan Nomor Mesin : JM81E1492437, milik saksi Aldi Sahabat Tumanggor, dimana sebelumnya sepeda motor merk Honda, warna Merah Hitam, dengan Nomor Polisi A-6903-VAR, Nomor Rangka : MH1JM811XMK490594 dan Nomor Mesin : JM81E1492437 tersebut diparkir oleh saksi Aldi Sahabat Tumanggor di depan bengkel dalam keadaan kunci kontak terpasang pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Aldi Sahabat Tumanggor tersebut, tanpa ada izin dari saksi Aldi Sahabat Tumanggor, sambil mengatakan kalau Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh akan transfer uang. Bahwa kemudian Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh tidak mengembalikan sepeda motor merk Honda, warna Merah Hitam, dengan Nomor Polisi A-6903-VAR milik saksi Aldi Sahabat Tumanggor tersebut, bahkan saksi Aldi Sahabat Tumanggor mencari sendiri keberadaan sepeda motor miliknya hingga saksi Aldi Sahabat Tumanggor berhasil menemukan sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 di parkiran sebuah warung bakso di daerah Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan perlawanan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ALDI SAHABAT TUMANGGOR Bin SINARMONONG TUMANGGOR;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 sekitar jam 12.00 bertempat di sebuah Bengkel yang terletak di Jalan Raya Serang KM 24, Kampung Cariu Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan/Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang saksi telah mengalami kehilangan motor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng



yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh yang datang ke bengkel milik saksi untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh, kemudian saksi dan rekannya saksi Andi Lau Tumanggor memeriksa sepeda motor milik Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh tersebut,
- Bahwa selanjutnya di waktu yang bersamaan pelanggan yang hendak mengganti kabel speedometer sehingga saksi Aldi Sahabat Tumanggor menangani sepeda motor yang hendak mengganti kabel speedometer tersebut, semetara saksi Andi Lau Tumanggor tetap memeriksa sepeda motor milik Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh. Selanjutnya pada saat saksi Aldi Sahabat Tumanggor dan saksi Andi Lau Tumanggor sedang memeriksa sepeda motor-sepeda motor tersebut, tiba-tiba Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh telah berada di pinggir jalan sambil mengendarai sepeda motor merk Honda, warna Merah Hitam, dengan Nomor Polisi A-6903-VAR, Nomor Rangka : MH1JM811XMK490594 dan Nomor Mesin : JM81E1492437, milik saksi yang di parkir di depan bengkel dalam keadaan kunci kontak terpasang pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah itu, Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Aldi Sahabat Tumanggor tersebut, tanpa ada izin dari saksi Aldi Sahabat Tumanggor, sambil mengatakan kalau Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh akan transfer uang. Bahwa kemudian Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi hingga berhasil menemukan sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 di parkiriran sebuah warung bakso di daerah Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut. Aldi Sahabat Tumanggor mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2021, warna merah hitam, No. Pol.: A 6903 VAR, berikut dengan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik motor tersebut yaitu Aldi Sahabat Tumanggor;

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andi Lau Tumanggor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 November 2025 sekira jam 12.00 Wib sewaktu sepeda motor tersebut terparkir di bengkel yang berlokasi di Jalan Raya Serang Km.24 Kp. Cariu RT.004 RW.001 Kel/Desa Talgasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang Saksi. dan dan rekan Saksi Aldi Sahabat Tumanggor sedang berada di bengkel motor miliknya tiba tiba didatangi oleh terdakwa yang membawa motor dengan dalih ingin memperbaiki motornya yang rusak;
- Bahwa setelah saksi sedang memperbaiki motor Terdakwa tiba tiba Terdakwa menaiki motor milik Saksi Aldi Sahabat Tumanggor tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi maupun kawan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pergerakan dari Terdakwa tersebut, dan kemudian terdakwa tiba tiba sudah berada pinggir jalan raya dalam posisi menaiki 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, 2021, warna merah hitam, Nopol : A 6903 VAR, MH1JM811XMK490594, milik dan atas nama Aldi Sahabat Tumanggor, sambil mengatakan "transfer uang dulu" langsung tancap gas dan membawa pergi sepeda motor milik Aldi Sahabat Tumanggor tersebut tanpa menghiraukan jawaban atau reaksi dari pemilik mootr tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa sepeda motor tersebut tidak meminta ijin dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Aldi Sahabat Tumanggor sewaktu akan mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2021, warna merah hitam, Nopol : A 6903 VAR, Noka : MH1JM811XMK490594, Nosin : JM81E1492437 milik Aldi Sahabat Tumanggor tidak akan memberikan ijin kepada pelaku tersebut dikarenakan kami tidak tahu nama dan tempat tinggalnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut. Aldi Sahabat Tumanggor mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar bukti foto yang ditunjukkan oleh penuntut Umum berupa sepeda motor adalah benar motor milik Aldi Sahabat Tumanggor yang hilang diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dwi Griya Pujiyanto Bin Kuswanto

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 November 2025 sekira jam 12.00 Wib telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, warna merah hitam, Nopol : A6903 VAR, milik Saksi korban atas nama Aldi Sahabat Tumanggor dimana kejadian tersebut sewaktu sepeda motor tersebut terparkir di bengkel yang berlokasi di Jalan Raya Serang Km.24 Kp. Cariu RT.004 RW.001 Kel/Desa Talagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang.-

- Bahwa Pelaku pencurian motor tersebut adalah Terdakwa yang tidak meminta ijin dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Aldi Sahabat Tumanggor sewaktu akan mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2021, warna merah hitam, Nopol : A 6903 VAR, Noka : MH1JM811XMK490594, Nosin : JM81E1492437 atas nama Aldi Sahabat Tumanggor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ,kemudian sasi bersama dengan korban Aldi Sahabat Tumanggor melakukan pencarian motor tersebut mencari tahu keberadaan pelaku tersebut, dan kemudian Saksi mendapat kabar bahwa pelaku dengan ciri-ciri yang sama memiliki sebuah akun tiktok dengan nama akun BAKSO WONOGIRI MBA SRI kemudian didalam akun tiktok tersebut terdapat potingan sepeda motor milik Aldi Sahabat Tumanggor kemudian Saksi. mengirim pesan ke akun tiktok tersebut dengan alasan akan memesan bakso untuk acara hajatan, dan kemudian pesan Saksi tersebut direspon, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar jam 20.00 Wib saksi janji dengan pemilik akun tiktok tersebut di warung Bakso Titati yang berlokasi di Jalan Pemda Tigaraksa dekat Kantor Pos, dan Saksi bersama Aldi Sahabat Tumanggor mendatangi warung bakso tersebut dan ternyata orang tersebut adalah benar diduga pelaku yang membawa sepeda motor milik Aldi Sahabat Tumanggor, dan sepeda motor milik Aldi Sahabat Tumanggor diparkirkan didepan warung bakso Titati tersebut, dan kemudian kami menghubungi dan meminta bantuan kepolisian terdekat untuk mengamankan diduga pelaku dan kemudian diduga diserahkan ke Kepolisian Sektor Balaraja;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas setahu Saksi. Aldi Sahabat Tumanggor mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa adalah benar Terdakwa yang diajukan di muka persidangan ini adalah pelaku pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2021, warna merah hitam, Nopol : A6903 VAR, atas nama Aldi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahabat Tumanggor milik Aldi Sahabat Tumanggor sewaktu sepeda motor tersebut terparkir di bengkel yang berlokasi di Jalan Raya Serang Km.24 Kp. Cariu RT.004 RW.001 Kel/Desa Talagasari Kab. Tangerang;

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2025 sekira jam: 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Balaraja Polresta Tangerang Jalan Raya Kresek 2 Kec.Balaraja Kab. Tangerang yang sebelumnya Terdakwa telah diamankan oleh Saudara ALDI dan Keluarganya di tempat Bakso Titati Tigaraksa Kab. Tangerang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi, barang yang diamankan oleh pihak Polisi sewaktu Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2021, warna Merah Hitam, No.Pol. : A 6903 VAR, Noka: MH1JM811XMK490594, Nosin : JM81E1492437 atas nama Aldi Sahabat Tumanggor berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2021, warna merah hitam, No.Pol.: A 6903 VAR atas nama Aldi Sahabat Tumanggor berikut dengan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda saja.
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2021, warna merah hitam, No. Pol.: A 6903 VAR, berikut dengan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda pada hari Minggu, tanggal 30 November 2025, sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Raya Serang KM.24 Kp. Cariu RT.004 RW.001 Kel/Desa Talagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang, yaitu dengan cara awalnya Terdakwa hari Jum'at, tanggal 28 November 2025 sekitar jam: 19.00 Wib, Terdakwa datang ke bengkel motor korban dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan No.Pol: tidak terpasang yang dalam keadaan rusak bermaksud ingin memperbaiki sepeda motor tersebut, namun dikarenakan korban hanya bisa servis ringan saja akhirnya korban menolak untuk memperbaiki sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dikarenakan korban tidak sanggup dan sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak berat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 30 November 2025 sekitar jam: 12.00 Wib, sewaktu korban berada dibengkel bersama rekan kerjanya, Terdakwa datang lagi membawa sepeda motor yang sama, namun korban tetap menolak, dan kemudian Terdakwa bersikeras meminta korban supaya memperbaiki sepeda motor tersebut, sehingga rekan korban mencoba mengecek kerusakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut, namun tidak lama kemudian datang pengendara sepeda motor yang ingin mengganti kabel speedometer dan karena rekan korban sedang menangani sepeda motor yang dibawa Terdakwa, akhirnya korban memperbaiki speedometer sepeda motor yang satunya, sehingga korban dan rekan korban sedang fokus memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun mempunyai niat dan kesempatan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut yang terparkir di depan tokonya yang dalam keadaan Standar dua dan kunci kontaknya tertancap didalam kunci kontak motor dalam keadaan off yang kemudian Terdakwa hidupkan (ON kan) sepeda motor tersebut dengan menaiki sepeda motor korban dan sudah dalam keadaan menyala dan berjalan dan mengatakan kepada korban sambil motor berjalan Terdakwa mengucapkan "TERDAKWA TRANSFER UANG SEBENTAR" namun oleh korban tidak di jawab atau tidak mengatakan apa-apa, akan tetapi Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa yang berada di Perumahan Sudirman Indah Blok. G10 No.25 RT.002 RW.012 Kel/Desa Pasir Nangka Kec.Tigaraksa Kab. Tangerang dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban hingga Terdakwa tertangkap oleh pemiliknya Aldi Sahabat Tumanggor;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2021, warna merah hitam, No. Pol.: A 6903 VAR, berikut dengan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik motor tersebut yaitu Aldi Sahabat Tumanggor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-06510122, Nama pemilik: Aldi Sahabat Tumanggor, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Perum Mustika Blok A-6 No.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Rt. 006 Rw. 009 Kel. Pasir Nangka Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang,
NIK: 1216102810980001.

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Nopol: A 6903 VAR, Tahun 2021, warna merah hitam, Noka MH1JM811XMK490594, Nosin JM81E1492437, atas nama Aldi Sahabat Tumanggor.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda. Disita dari Pelapor Aldi Sahabat Tumanggor,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda, Nopol: tidak terpasang, tahun 2021, warna merah hitam, Noka: MH1JM811XMK490594, Nosin: JM81E1492437, berikut kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 sekitar jam 12.00 bertempat di sebuah Bengkel yang terletak di Jalan Raya Serang KM 24, Kampung Cariu Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan/Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda, warna Merah Hitam, dengan Nomor Polisi A-6903-VAR, Nomor Rangka : MH1JM811XMK490594 dan Nomor Mesin : JM81E1492437 milik saksi Aldi Sahabat Tumanggor;
- Bahwa adapun awal kejadiannya Terdakwa yang datang ke bengkel milik saksi Aldi Sahabat Tumanggor untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa kemudian saksi Aldi Sahabat Tumanggor dan rekannya saksi Andi Lau Tumanggor memeriksa sepeda motor milik Terdakwa tersebut,
- Bahwa selanjutnya di waktu yang bersamaan pelanggan yang hendak mengganti kabel speedometer sehingga saksi Aldi Sahabat Tumanggor menangani sepeda motor yang hendak mengganti kabel speedometer tersebut, semetara saksi Andi Lau Tumanggor tetap memeriksa sepeda motor milik Terdakwa . Selanjutnya tiba-tiba Terdakwa sudah berada di pinggir jalan sambil mengendarai sepeda motor merk Honda, warna Merah Hitam, dengan Nomor Polisi A-6903-VAR, milik saksi yang di parkir di depan bengkel dalam keadaan kunci kontak terpasang pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah itu, Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Aldi Sahabat Tumanggor tersebut, tanpa ada izin dari saksi Aldi Sahabat Tumanggor, sambil mengatakan kalau Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh akan transfer uang. Bahwa kemudian Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh tidak mengembalikan sepeda motor milik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng



saksi hingga berhasil menemukan sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 di parkirannya sebuah warung bakso di daerah Tigaraksa Kabupaten Tangerang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut. Aldi Sahabat Tumanggor mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2021, warna merah hitam, No. Pol.: A 6903 VAR, berikut dengan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik motor tersebut yaitu Aldi Sahabat Tumanggor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang unsur unsurnya:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Setiap Orang" adalah sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang menyangkut hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama Mulyadi Bin Mad Soleh dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "Error In Persona". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni: "barang siapa" telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para Saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 sekitar jam 12.00 bertempat di sebuah Bengkel yang terletak di Jalan Raya Serang KM 24, Kampung Cariu Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan/Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda, warna Merah Hitam, dengan Nomor Polisi A-6903-VAR, Nomor Rangka : MH1JM811XMK490594 dan Nomor Mesin : JM81E1492437 milik saksi Aldi Sahabat Tumanggor;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa yang datang ke bengkel milik saksi Aldi Sahabat Tumanggor untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa kemudian saksi Aldi Sahabat Tumanggor dan rekannya saksi Andi Lau Tumanggor memeriksa sepeda motor milik Terdakwa tersebut, Selanjutnya tiba-tiba Terdakwa sudah berada di pinggir jalan sambil mengendarai sepeda motor merk Honda, warna Merah Hitam, dengan Nomor Polisi A-6903-VAR, milik saksi yang di parkir di depan bengkel dalam keadaan kunci kontak terpasang pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah itu, Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Aldi Sahabat Tumanggor tersebut, tanpa ada izin dari saksi Aldi Sahabat Tumanggor, sambil mengatakan kalau Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh akan transfer uang. Bahwa kemudian Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi hingga berhasil menemukan sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 di parkir sebuah warung bakso di daerah Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut. Aldi Sahabat Tumanggor mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2021, warna merah hitam, No. Pol.: A 6903 VAR, berikut dengan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik motor tersebut yaitu Aldi Sahabat Tumanggor;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta diatas, dimana Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda, warna Merah Hitam, dengan Nomor Polisi A-6903-VAR, Nomor Rangka : MH1JM811XMK490594 dan Nomor Mesin : JM81E1492437 milik saksi Aldi Sahabat Tumanggor atau motor milik orang lain tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim menilai unsur ke-2 ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan dalam persidangan , Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuh pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Permohonan Advokat Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Advokat Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan disikapi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Mad Soleh (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana disebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-06510122, Nama pemilik: Aldi Sahabat Tumanggor, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Perum Mustika Blok A-6 No. 12 Rt. 006 Rw. 009 Kel. Pasir Nangka Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang, NIK: 1216102810980001.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Nopol: A 6903 VAR, Tahun 2021, warna merah hitam, Noka MH1JM811XMK490594, Nosin JM81E1492437, atas nama Aldi Sahabat Tumanggor.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda, Nopol: tidak terpasang, tahun 2021, warna merah hitam, Noka: MH1JM811XMK490594, Nosin: JM81E1492437, berikut kunci kontak
- Dikembalikan kepada saksi Aldi Sahabat Tumanggor;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2026 oleh kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Cahyono, S.H., M.H. dan Basuki Wiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Raisya Uly, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Advokatnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.B/2026/PN Tng



Fitri Ichtiyanto S.H.M.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)